

확정 개발 기획서

westone

작성일: 20__년 __월 __일

본 문서는 「개발 용역 계약서」에 따른 개발 범위 및 수행 기준을 확정하기 위하여 작성되었으며, 계약 체결과 동시에 법적 구속력을 가진 확정 문서로 전환된다.

제1조 (목적 및 효력)

- ① 본 문서는 계약서 제2조의 개발 범위를 구체화한 확정 문서이다.
- ② 본 문서에 명시된 기능만이 개발 의무에 포함된다.
- ③ 본 문서에 명시되지 않은 기능은 별도 계약 없이는 수행하지 않는다.
- ④ 본 문서는 계약과 동일한 효력을 가지며 분쟁 시 해석 기준이 된다.
- ⑤ 관련 문서 간 내용이 상충할 경우 다음 순서에 따라 해석한다: 계약서 > 확정 개발 기획서 > 작업 일정표

제2조 (개발 범위 확정)

- ① 본 계약의 개발 범위는 아래 [개발 범위 명세표]에 기재된 기능으로 확정한다.
- ② [개발 범위 명세표]에 기재되지 않은 기능은 개발 범위에 포함되지 않는다.
- ③ 개발 범위의 수정은 양 당사자의 서면 합의에 의하며, 수정 시 변경 일자를 명기한다.

[개발 범위 명세표]

번호	기능 구분	기능명	상세 내용
1			
2			
3			
4			
5			
6			

번호	기능 구분	기능명	상세 내용
7			
8			

※ 기능 구분 예시: 사용자 기능 / 관리자 기능 / 인증·권한 / 통계·리포트 / 알림 등. 행은 필요에 따라 추가한다.

- ④ 화면 구성 및 디자인은 작업 일정표의 UI 설계 단계에서 “갑”이 서면 승인한 디자인 시안 1종 및 2회 이내의 수정을 기준으로 하며, 이를 갈음하는 별도 문서는 작성하지 아니한다. 2회를 초과하는 디자인 수정 요청은 제3조의 변경 요청으로 본다.

제2조의2 (지원 환경 기준)

- ① 본 개발 결과물의 지원 환경 기준은 다음과 같으며, 프로젝트별로 제2조의 [개발 범위 명세표]에서 달리 정할 수 있다.
- 브라우저: Chrome, Edge 최신 버전 2개 기준(모바일 Safari 포함)
 - 해상도: PC 1280px 이상, 모바일 375px 이상
- ② 위 기준 이외의 환경에서 발생하는 오류는 하자보수 대상에서 제외한다.

제3조 (변경 요청 및 범위 초과 금지)

- ① 계약 범위를 초과하는 요구는 서면 합의 후 진행한다.
- ② 구두 요청은 효력이 없다.
- ③ 변경으로 인한 추가 비용은 별도 산정한다.
- ④ 변경 발생 시 일정은 자동 연장된다.

제4조 (지연배상금)

- ① “을”의 귀책 사유로 일정 지연 시, 작업 일정표상 완료 예정일의 익일부터 기산하여 지연 1일 (달력일 기준)당 계약 금액의 0.3%를 배상한다.
- ② 지연배상금 총액은 계약 금액의 10%를 초과하지 않는다.
- ③ “갑”의 자료 지연, 승인 지연 및 변경 요구에 따른 지연은 책임에서 제외한다.

제5조 (계약 해지에 따른 손해배상액의 예정)

- ① 정당한 사유 없이 일방적으로 계약을 해지하는 경우, 해지 당사자는 계약 금액의 10%를 손

해배상액의 예정으로 상대방에게 지급한다.

- ② 본 예정액은 민법 제398조에 따른 손해배상액의 예정으로 보아 실제 손해배상과 중복하여 청구하지 아니하며, 그 총액은 제6조의 한도를 초과하지 않는다.

제6조 (손해배상 한도)

- ① 총 손해배상 책임은 계약 금액 총액을 초과하지 않는다.
- ② 간접 손해는 배상 대상에서 제외한다.
- ③ 고의 또는 중과실은 예외로 한다.
- ④ 손해배상액의 예정을 포함한 일방의 총 배상 책임은 제①항의 한도(계약 금액 총액)를 초과하지 않는다. 단, 고의 또는 중과실에 의한 경우는 예외로 한다.

제7조 (기성 및 완료 기준)

- ① 개발 50% 기성 기준은 사용자·관리자 기본 기능 완료 및 중간 시연.「기능 구현 완료 확인서」 제출. "갑"의 서면 수령(수령 후 5영업일 이내 이의가 없는 경우 자동 확인) 시점으로 하며, 그 판단은 계약서 제2조 및 작업 일정표 제4항에 따른다.
- ② 최종 완료 기준은 전 기능 구현 및 배포 완료 시점이다.

제8조 (검수 및 자동 승인)

- ① 납품 후 7영업일 이내 이의가 없으면 자동 승인으로 본다. "을"은 검수 기간 만료 3영업일 전 까지 "갑"에게 검수를 요청·통지한다.
- ② 경미한 하자는 해지 사유가 되지 않는다. 다음 각 호에 해당하는 경우를 경미한 하자로 본다.
 1. 핵심 기능의 사용에는 지장이 없는 UI 오류(레이아웃 깨짐, 오타자 등)
 2. 특정 브라우저 버전 또는 해상도에서만 발생하며 일반 사용에 영향이 없는 오류
 3. 데이터 정합성에 영향을 주지 않는 비필수 기능의 오류

제9조 (하자보수)

- ① 납품 완료 후 90일(3개월)간 계약 범위 내 기능의 오류에 한하여 무상으로 수정한다.
- ② 하자보수의 범위는 계약 범위 내 기능이 정상 동작하지 않는 경우로 한정하며, 기능 추가, 디자인 변경, 외부 환경 변화(OS 업데이트, 브라우저 변경 등)에 따른 수정은 유상으로 한다.
- ③ 하자보수 요청은 서면(이메일 포함)으로 하며, 접수 후 5영업일 이내에 조치에 착수한다.

제10조 (지식재산권)

- ① 대금 완납 시 저작권은 "갑"에게 양도된다.
- ② 기존 라이브러리는 원 소유자에게 귀속된다.

제11조 (비밀유지)

- ① 기술·영업·고객 정보는 제3자에게 공개하지 않는다.
- ② 본 의무는 계약 종료 후 용역계약서상 합의된 기간(2년) 동안 유효하다.

제12조 (중도 해지 및 정산)

- ① 계약서 제8조의 절차에 따라 해지할 수 있으며, 중도 해지 시 정산은 본 조 ②③에 따른다.
- ② 작업 일정표상 기성 반영 비율에 따라 정산한다.
- ③ 귀책 당사자는 상대방의 실제 손해를 배상한다.

제13조 (불가항력)

천재지변, 정부 규제, 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 감염병 확산, 서버 장애 등 불가항력적 사유는 책임에서 제외한다.

제14조 (분쟁 해결)

분쟁은 계약서에 정한 관할 법원을 따른다.

20__년 __월 __일

【 갑 (발주자) 】

상호(성명): _____ (인) 서명

사업자번호: _____

대표자: _____

주소: _____

【 을 (수급인) 】

상호(성명): _____ (인) 서명

사업자번호: _____

대표자: _____

주소: _____